انْتَسَخَ فَعَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوجَتِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا وَاخْتُلِفَ فِى كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابنُ الْقَاسِمِ فِى مَالِهَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِى مَالِ الزَّوْجِ وَقَالَ سُحْنُونُ إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِى مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِى مَالِ الزَّوجِ.

بَابٌ فِى الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعِ

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِى الدُّيُونِ إِمَّا أَنْ يَقْضِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُرْبِىَ لَهُ فِيهِ وَمِنَ الرِّبَا فِى غَيْرِ النَّسِيئَةِ بَيْعُ الْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ وَالطَّعَامُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْقُطْنِيَّةُ وَشِبْهُهَا مِمَّا يُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ أَوْ إِدَامٍ لَا يَجُوزُ الْجِنْسُ مِنْهُ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرٌ